ទី២ គោលការណ៍សមភាពរវាងរដ្ឋ និងរដ្ឋ។

ទី៣ គោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែករបស់រដ្ឋមួយ ចូលទៅក្នុងកិច្ចការរបស់រដ្ឋផ្សេងទៀត។ គោលការណ៍បានក្លាយទៅជាមាគ៌ារួមមួយឆ្ពោះទៅរកភាពប្រាកដនិយមនៅក្នុងប្រព័ន្ធអន្តរជាតិនាពេលបច្ចុប្បន្ន ដែលជាមរតកកើតឡើងពីប្រព័ន្ធវ៉េស្តផលឡា ។

៣.២. នីតិអន្តរជាតិ និង ការប្រើប្រាស់កម្លាំង

នៅក្នុងប្រព័ន្ធនីតិទាំងឡាយ នីតិអន្តរជាតិ ក៏មានចែងអំពីការទប់ស្កាត់កុំឱ្យមានការដោះស្រាយបញ្ហានានាតាមរយៈការប្រើប្រាស់កម្លាំងផងដែរ។ តើនីតិអន្តរជាតិសម្របសម្រួលយ៉ាងដូចម្តេច នៅពេលកើតមានជម្លោះ ហើយឈានទៅប្រើប្រាស់កម្លាំងកងទ័ព ។

ស្របតាមនីតិអន្តរជាតិ សិទ្ធិនៃការប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធា កាលពីសម័យកាលនៃនីតិបុរាណ ការប្រើប្រាស់កម្លាំងកងទ័ពដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហា នីតិវិទូប្រសិទ្ធនាមថា the jus ad bellum ។ ជាទូទៅ បទពិសោធន៍នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ បានបង្ហាញឱ្យឃើញថា ការប្រើប្រាស់កងទ័ពកើតចេញមកពីកត្តាពីរយ៉ាង:

ទី១ អ្នកដឹកនាំរដ្ឋមួយចំនួន មានអំណាចមិនត្រឹមតែគ្រប់គ្រងរដ្ឋលើគ្រប់វិស័យប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងមានសិទ្ធិអំណាចនៅក្នុងការគ្រប់គ្រង និងបញ្ជាកងទ័ពបានទៀតផងដែរ ។ នៅក្នុងកត្តាទីមួយនេះ ការប្រើប្រាស់កម្លាំងទ័ពចេញមកពីភាគីតែម្ខាង ហើយរាលដាលទៅដល់ការចូលរួមពីសំណាក់រដ្ឋជាច្រើនទៀត ។

ឧទាហរណ៍ នៅសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី២ ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ អ៊ីតាលី និង ជប៉ុន បានរួបរួមគ្នាដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមបែងចែកទឹកដីនៅទ្វីបអឺរ៉ុប ទ្វីបអាស៊ី និងទ្វីបអាហ្វ្រិក ។

ទី២ ការប្រើប្រាស់កម្លាំងទ័ពអាស្រ័យដោយមានកិច្ចព្រមព្រៀងរួមគ្នា ដូចជាកងកម្លាំងថែរក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ។ នៅក្នុងធម្មនុញ្ញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ក្នុងជំពូកទី១ មាត្រាទី៤ បានចែងថានៅក្នុងកិច្ចប្រាស្រ័យទាក់ទងអន្តរជាតិ សមាជិករបស់សហប្រជាជាតិត្រូវចៀសវាងកុំពឹងផ្អែកលើការគំរាមកំហែង ឬ ការប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រឆាំងនឹងបូរណភាពដែនដី ឬ ឯករាជ្យនយោបាយរបស់រដ្ឋណាមួយ ឬ រដ្ឋទាំងឡាយ ឬ មួយប្រឆាំងដោយរបៀបណាមួយដែលមិនសមស្របទៅនឹងធម្មនុញ្ញរបស់សហប្រជាជាតិ។

៣.២.១. វិធានការផ្លូវច្បាប់

ការប្រើប្រាស់កម្លាំងដែលមានលក្ខណៈសមស្របទៅតាមច្បាប់ មានលក្ខខណ្ឌបី

ក. នៅក្នុងករណីប្រើកម្លាំងដើម្បីការពារខ្លួន ដោយរដ្ឋតែឯកឯង ឬ រដ្ឋទាំងឡាយ ដែលរួមគ្នាជាសម្ព័ន្ធមិត្តប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានពីសំណាក់រដ្ឋមួយ ចំពោះរដ្ឋមួយផ្សេងទៀត។

ខ. នៅក្នុងករណីដែលការប្រើកម្លាំងនោះស្ថិតនៅក្នុងក្របខណ្ឌនៃសកម្មភាពកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់អង្គសហប្រជាជាតិដែលជាផ្នែកមួយនៃ សន្តិសុខរួម ។

គ. នៅក្នុងករណីដែលការប្រើប្រាស់កម្លាំងនេះ ស្ថិតនៅក្នុងការរៀបចំចាត់តាំងសកម្មភាពនៃការថែរក្សាសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់ ។ ឧទាហរណ៍ នៅក្នុងសម័យប្រជុំប្រចាំឆ្នាំ នៃបណ្តារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅប្រទេសវៀតណាម នាថ្ងៃទី០៣ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០០៤ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី បានលើកសំណើឱ្យមានកងទ័ពរក្សាសន្តិភាពប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ដែលកងទ័ពនោះអាចមានលទ្ធភាពធ្វើអន្តរាគមន៍នៅតាមកន្លែងដែលមានកើតអសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ទៀតផង ។

ជាទូទៅ នៅពេលមានរដ្ឋសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ប្រព្រឹត្តអំពើឈ្លានពានទៅលើរដ្ឋដទៃ មហាសន្និបាតសហប្រជាជាតិចាំបាច់ត្រូវតែយកបញ្ហានោះ មកពិភាក្សានិងរកដំណោះស្រាយ ។ មហាសន្និបាតមិនអាចយោងតែលើគតិយុត្ត ដោយឈរលើសេចក្តីសម្រេច ឬ អនុសាសន៍តែប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែត្រូវតែអនុម័តដោយប្រកាន់យកវិធានមួយ ដែលមានឈ្មោះថា សេចក្តីសម្រេចរួមគ្នាដើម្បីសន្តិភាព Uniting Peace″ resolution-A/RES/377 ដែលមហាសន្និបាតបានអនុម័ត ចាប់តាំងទី០៣ ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ១៩៥០ មកម្ល៉េះ។ សេចក្តីសម្រេចនេះ បានអនុញ្ញាតឱ្យមហាសន្និបាតនៃសហប្រជាជាតិ មានសិទ្ធិអំណាចប្រើកម្លាំងកងយោធា (ស្របតាមធម្មនុញ្ញសហប្រជាជាតិ)

ក្នុងករណីដែលមានអំពើកាច់បំបាក់ស្ថានការណ៍សន្តិភាព ឬមានសកម្មឈ្លានពាន ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃអង្គការសហប្រជាជាតិជាអ្នកដឹកនាំមុខវិធានការនេះ។

យោងតាមសេចក្តីអនុម័តនៃមហាសន្និបាតសហប្រជាជាតិ នៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចលេខ 377 A អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងចាត់វិធានការរួមគ្នា ដូចជាដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើរដ្ឋឈ្លានពាន ខាងវិស័យសេដ្ឋកិច្ច និងការទូតជាដើម សេចក្តីសម្រេចរួមគ្នា ដើម្បីសន្តិភាព ត្រូវបានផ្តួចផ្តើមឱ្យមានបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមនៅឧបទ្វីបកូរ៉េ ប៉ុន្តែវិធានការនេះ មានលក្ខណៈមិនប្រាកដប្រជាឡើយ ដោយសារក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ មានសិទ្ធិប្រើសិទ្ធិជំទាស់ពិសេស ឬ ហៅថា សិទ្ធិវ៉េតូ ដែលជាមូលហេតុធ្វើឱ្យមហាសន្និបាតសហប្រជាជាតិមិនអាចអនុម័តសេចក្តីសម្រេចនេះបាន ពីព្រោះនៅពេលនោះ សហភាពសូវៀតដែលជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃសហប្រជាជាតិដែរ បានបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចលេខ 377 Aនោះ ការបោះឆ្នោតជំទាស់ពិសេសពីសំណាក់រដ្ឋ ដែលជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខសហប្រជាជាតិដោយយោងទៅលើជំពូកទី៦ នៃធម្មនុញ្ញសហប្រជាជាតិ បានផ្តល់ជាអនុសាសន៍ថា ត្រូវតែបង្កើតឡើងនូវ សេចក្តីសម្រេចមួយទៀតដែលហៅថា សេចក្តីសម្រេចដោយសន្តិវិធី ដើម្បីដោះស្រាយជម្លោះ។

ជាការពិតណាស់ សេចក្ដីសម្រេចនេះ មិនមានគតិយុត្ត នៅក្រោមនីតិអន្តរជាតិទេ ប៉ុន្តែក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអាចអនុម័តសេចក្ដីសម្រេចនេះ ដោយយោងទៅលើជំពូកទី៧នៃធម្មនុញ្ញសហប្រជាជាតិ ដែលចែងថា ការគំរាមកំហែងដល់សន្តិភាព ការកាច់បំបាក់នូវសន្តិភាព និងសកម្មភាពនៃការឈ្លានពាន ។ តាម លក្ខណៈគតិយុត្តស្របច្បាប់ ដែលចែងដោយនីតិអន្តរជាតិ ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិអាចចាត់វិធានការ ដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ច វិធានការខាងវិស័យយោធា រហូតឈានទៅដល់ការប្រើកម្លាំងយោធា ដោយមានការគាំទ្រពីអង្គការសហប្រជាជាតិ ។

ក. វិធានការចំចាច់

ការប្រើកម្លាំងនៅក្នុងនីតិអន្តរជាតិមានចរិតលក្ខណៈបីយ៉ាងគឺ

១.ការប្រើប្រាស់កម្លាំងដែលមានចរិតជាបុគ្គល និងសមូហភាពដើម្បីការពារខ្លួនឯងដែលយើងបានរៀបរាប់មកហើយនៅផ្នែកខាងលើ។

២. ការប្រើប្រាស់កម្លាំងតាមរយៈអន្តរាគមន៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិ។

នៅក្នុងជំពូកខាងលើ អន្តរាគមន៍ដើម្បីមនុស្សធម៌ មិនមានចែងនៅក្នុងធម្មនុញ្ញសហប្រជាជាតិទេ ពីព្រោះនៅក្នុងមាត្រា១ ជំពូកទី២ នៃធម្មនុញ្ញនេះ គឺមានចែងអំពីសិទ្ធិ ដើម្បីការការពារខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះ។

៣. អន្តរាគមន៍ដើម្បីមនុស្សធម៌មិនមានន័យថា យកម្លាំងមនុស្សទៅធ្វើអន្តរាគមន៍ឡើយ ប៉ុន្តែ គឺជាអន្តរាគមន៍មួយតាមរយៈការប្រើកម្លាំងទ័ព កម្លាំងខាងសេដ្ឋកិច្ចទៅរដ្ឋមួយ ឬ រដ្ឋច្រើនទៀត ។ អន្តរាគមន៍នេះ ប្រព្រឹត្តទៅលើរដ្ឋមួយ ឬ រដ្ឋច្រើនទៀតដែលបានធ្វើសកម្មភាពអន្តរាគមន៍ទៅក្នុងដែនដីរបស់រដ្ឋដទៃ ដែលនីតិអន្តរជាតិចាត់ទុកថា ជាទង្វើបំពានលើសិទ្ធិមនុស្ស។

ជាការពិតណាស់ អន្តរាគមន៍នៅក្នុងដែនដី ឬ កិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋដទៃតិច ឬ ច្រើន តែងតែប៉ះទង្គិចទៅនឹងនីតិអន្តរជាតិ ។ ឧទាហរណ៍ កងទ័ពហ្វាស៊ីសអាល្លឺម៉ង់ នាសម័យមុនសង្គ្រាមលោកលើកទី២ បានចូលកាន់កាប់ទឹកដីប្រទេសឆេកូស្លូវ៉ាគីដោយសំអាងថា ដើម្បីសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចរបស់ប្រជាជនអាល្លឺម៉ង់ ដែលរស់នៅលើទឹកដីប្រទេសឆេកូស្លូវ៉ាគី ។ សហភាពសូវៀត បានធ្វើអន្តរាគមន៍នៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្តង់ ដោយប្រកាសថា ជាសំណូមពររបស់មជ្ឈដ្ឋានអ្នកដឹកនាំរដ្ឋដើម្បីការពាររបបថ្មីមួយនៅក្នុងប្រទេសនេះ។ សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រើកម្លាំងយោធាប្រឆាំងនឹងសធារណរដ្ឋដូមីនីកែនដោយសំអាងថាជាសកម្មភាពអន្តរាគមន៍ក្នុងនាមអង្គការបណ្តារដ្ឋអាមេរិក ក៏ដូចជាសកម្មភាពវាយប្រហារដោយកម្លាំងយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកលើប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ នាឆ្នាំ២០០៣ ដោយសំអាងថាដើម្បីអនុវត្ត និងពង្រឹងសេចក្ដីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ។

សរុបមក នីតិអន្តរជាតិ និងការប្រើប្រាស់កម្លាំងបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងគោលការណ៍ពីរ គឺៈ

គោលការណ៍នៃច្បាប់ដើម្បីឈានទៅធ្វើសឹកសង្គ្រាម មានន័យថា រិះរកវិធីសាស្ត្រយ៉ាងណា ដើម្បីកំណត់នូវការប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធានៅក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ។

គោលការណ៍នៃច្បាប់នៅក្នុងពេលមានសង្គ្រាម មានន័យថា រិះរកវិធីសាស្ត្រយ៉ាងណា ដើម្បីគ្រប់គ្រង និងចៀសវាងកុំឱ្យមានការប្រទូស្តរ៉ាយ ឬសកម្មភាពហឹង្សា។ ប៉ុន្តែនៅក្នុងកាលៈទេសៈណាក៏ដោយ រដ្ឋទាំងឡាយត្រូវខិតខំចៀសវាងនូវការប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធានៅក្នុងការដោះស្រាយជម្លោះ ទោះជាក្នុងលក្ខណៈជាតិក្តី ឬ អន្តរជាតិក្តី ពីព្រោះរាល់ការប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋដទៃ គឺជាទង្វើមួយដែលផ្ទុយពីគោលការណ៍ និងគោលដៅនៃធម្មនុញ្ញសហប្រជាជាតិ ក៏ដូចជាផ្ទុយនឹងនីតិអន្តរជាតិផងដែរ។

អស់រយៈពេលដ៏យូលង់ណាស់មកហើយ នីតិអន្តរជាតិ បានរួមចំណែកធ្វើឱ្យពិភពលោកទទួលបាននូវសុខសន្តិភាព ស្ថេរភាព នៅក្នុងប្រព័ន្ធនៃទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋ និងរដ្ឋ ហើយថែមទាំងបានទប់ស្កាត់ មិនឱ្យមានជម្លោះនៅក្នុងតំបន់ ក៏ដូចជានៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិរីករាលដាលឡើង។

ទោះបីនីតិអន្តរជាតិ មិនមានយុត្តាធិការ និងទោសទណ្ឌកម្មខ្លាំងក្លាដូចជាច្បាប់នៅក្នុងស្រុកក្តី ក៏គោលការណ៍ និងវិធានរបស់ច្បាប់នេះបានជួយឱ្យសហគមន៍អន្តរជាតិទទួលបាននូវតថភាពមួយ ក្នុងការកែលំអ និងធ្វើឱ្យកាន់តែប្រសើឡើងនៅក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋ រវាងរដ្ឋនិងតួអង្គផ្សេងទៀតនៃសហគមន៍អន្តរជាតិ ។

ការបង្ខិតបង្ខំ

ដោះស្រាយជម្លោះ

បទពិសោធន៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្របានបង្ហាញឱ្យឃើញថា នៅក្នុងការដោះស្រាយជម្លោះអង្គការសហប្រជាជាតិ និងសហគមន៍អន្តរជាតិបានប្រកាន់យកវិធានការមួយចំនួនដូចតទៅៈ

៣.២.២. ការហ៊ុំព័ទ្ធដោយសន្តិវិធី

ការហ៊ុំព័ទ្ធដោយសន្តិវិធី ជាទូទៅត្រូវបានគេប្រើនៅក្នុងពេលមានសន្តិភាពចំពោះរដ្ឋមួយដែលធ្វើសកម្មភាពផ្ទុយនឹងគោលការណ៍នៃនីតិអន្តរជាតិ។ វិធានការនេះក៏កើតចេញបន្ទាប់ពីវិធានការសងសឹកក្រៅផ្លូវច្បាប់ ហើយក៏មានចរិតជាលក្ខណៈបង្ខិតបង្ខំផងដែរ ដើម្បីគាបសង្កត់រដ្ឋដែលជាប់ពិរុទ្ធ ឱ្យវិលត្រឡប់មករកស្ថានភាពសន្តិភាពវិញ ។ នៅជំពូកទី៧ នៃ ធម្មនុញ្ញសហប្រជាជាតិ ដែលចែងពីអំពើ ធ្វើឱ្យប្រេះឆាដល់សន្តិភាព និង សកម្មភាពរាតត្បាត កាលណាមានការគំរាមកំហែងប្រឆាំងនិងសន្តិភាពនៅក្នុងនោះគឺ ៖

ក. ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខសង្កេតឃើញថា បើមានបទគំរាមកំហែងណាមួយប្រឆាំងនឹងសន្តិភាព មានសកម្មភាពធ្វើឱ្យខូចដល់សន្តិភាព ឬ មានអំពើរាតត្បាតណាមួយ ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខត្រូវធ្វើសេចក្តី